

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 620/2537

บริษัทเอกทวีชัย จำกัด

โจทก์

นางรัชณี ศรีขจรเกียรติ

จำเลย

นางรัชณี ศรีขจรเกียรติ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า การที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีและได้พิจารณาคดีคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทำให้เกิดความเสียหายต่อคดีของจำเลย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายคำร้อง และหากให้ดำเนินคดีนี้ที่ศาลจังหวัดนครปฐมต่อไปจะทำให้จำเลยไม่ได้รับความเป็นธรรมและเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมโปรดอนุญาตให้โอนคดีนี้ไปพิจารณาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (สำนวนตอน 2 อันดับ 95)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 และมาตรา 365(2),(3) ประกอบกับมาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องโจทก์ไว้พิจารณา

คดีอยู่ระหว่างนัดสืบพยานจำเลย

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนตอน 2 อันดับ 95)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เหตุที่จำเลยอ้างขอโอนคดีไม่เข้าลักษณะตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 26 จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

พิจารณาแล้ว เหตุที่จำเลยอ้างขอโอนคดีไม่เข้าลักษณะตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 26 จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

(ประมาณ ชั้นชื่อ-ประธานศาลฎีกา-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>